CARTILHA

Introdução à Proteção dos Dados Pessoais e à LGPD



Autora: Mariana Freire Cosentino

MASCARELLO HAUS
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

INTRODUÇÃO À PROTEÇÃO DE DADOS

AUTORA:
MARIANA FREIRE COSENTINO

REVISÃO TÉCNICA:
MIRATAIRA HAUS

PROJETO GRÁFICO:
TEMPERO PROPAGANDA



O que você vai entender com essa cartilha:

- A importância da proteção dos dados pessoais;

- Aspectos gerais da lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD):

1- Por que uma lei geral?

2- O “bê-a-bá” da Lei: definições, principais conceitos, princípios, bases legais, atores envolvidos, direitos dos titulares.

Proteção de dados: o que é e para que serve?

Na sociedade da informação, nossos dados são valiosos ativos. Dados são um **recurso ilimitado**, que só crescem exponencialmente em quantidade, conforme a tecnologia vai avançando.

Sobre toda e qualquer pessoa são alguns tipos dos dados pessoais que circulam pelas empresas, órgãos governamentais e redes sociais, em ampla escala, seja física ou virtualmente:

1. Cadastrais;
2. Biográficos;
3. Financeiros;
4. De localização;
5. De consumo;
6. Navegação na internet.

Muitas atividades do cotidiano envolvem o tratamento dos seus dados pessoais: seja ao fazer uma compra de supermercado e utilizar seu cartão de crédito, em uma consulta médica ou atendimento em um hospital, em uma compra online, ou até mesmo ao interagir em uma rede social.

Você já parou para pensar que seus dados pessoais são uma representação sua na sociedade e, por isso, uma extensão da sua própria personalidade?

Se você não tinha consciência sobre o valor das informações referentes a você, saiba que organizações e o governo analisam dados de determinados grupos – em que você certamente se inclui - a todo momento, e **tiram valor disso**.

Com base nos dados pessoais coletados, as empresas analisam nossas preferências e traçam perfis de consumo, podendo fazer previsões sobre o nosso comportamento e assim identificar vantagens competitivas e melhores oportunidades de negócios.

O conjunto de dados pessoais e não pessoais forma uma cadeia de valor fundamental na economia, porque a análise dos dados guia as decisões das empresas.

No universo virtual, senhas fortes, ativação da verificação em duas etapas em suas contas quando possível, ativação das notificações de login, são alguns mecanismos de segurança que estão ao seu alcance para proteger seus dados. Ao acessar os sites, é possível limitar a coleta de dados por *cookies* para apenas os essenciais referentes ao funcionamento das funcionalidades.

No entanto, infelizmente, há situações em que seus dados podem ser usados indevidamente. Se você tem seu celular roubado, se acontece um vazamento ou interceptação causados por hackers, se seus dados de navegação são coletados sem sua ciência e compartilhados sem sua autorização, são alguns exemplos de situações que podem trazer prejuízos a você: econômicos, violação da sua intimidade, que restrinjam seus direitos, discriminem você ou até apaguem seus dados. Prejuízos de maior ou menor gravidade, mas que sempre dão (muita) dor de cabeça.



Acessos indevidos, diversos tipos de golpes (roubo de identidade, extorsão, *phishing*) e até a coleta excessiva (ou seja, sem que exista uma finalidade informada ao usuário), configuram abuso no tratamento de seus dados.

A proteção dos dados pretende garantir que eles sejam tratados de maneira **responsável** e **justa**, tornando possível o equilíbrio entre os direitos individuais fundamentais e os interesses econômicos das organizações.

Ou seja, a proteção de dados é extremamente importante para os **indivíduos**, para a **economia** e para **sociedade** como um todo.

A Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais: Um "bem necessário"

POR QUE E PARA QUEM SERVE UMA LEI GERAL?



A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), conhecida como LGPD, surgiu com o objetivo de trazer de volta ao indivíduo o **poder de decisão**, **controle** e **conhecimento** sobre como seus dados pessoais são usados pelas organizações privadas, públicas e terceiros, tanto no meio físico quanto no digital.

A LGPD dá aos titulares o direito de saber exatamente **quais** dados estão sendo coletados, **como**, **porque** eles estão sendo utilizados e **por quem**, na hipótese de compartilhamento. A lei criou regras para proteger dados pessoais de toda e qualquer pessoa em território brasileiro.

Precisamos da LGPD para unificar as regras de proteção de dados, aumentar a segurança jurídica no tratamento dos dados pessoais e, principalmente, fortalecer a confiança dos clientes e dos agentes de tratamento. A LGPD é fundamental para o desenvolvimento econômico e tecnológico.

A LEI APLICA-SE QUANDO ENVOLVER TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS:

1. Ocorridos em território nacional;
2. Com objetivo de oferecer bens ou serviços a pessoas localizadas no Brasil;
3. Coletados no Brasil, ou seja, cujos titulares - brasileiros ou não - estejam no Brasil no momento da coleta.

QUEM PRECISA CUMPRIR A LGPD?

Todas as pessoas físicas e jurídicas de direito privado e público, ou seja, todas as empresas,

associações, basicamente todos os CNPJ, desde um microempreendedor até uma organização não-governamental sem fins lucrativos que tenham como objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços.

Existem algumas situações às quais a LGPD não se aplica: se o tratamento dos dados pessoais for realizado por pessoa natural em contexto pessoal, sem fins econômicos (exemplo, na coleta de dados pessoais para a organização de um aniversário); para fins exclusivamente:

1. Jornalísticos e artísticos;
2. Acadêmicos;
3. De segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado;
4. Atividades de investigação e repressão de infrações penais.

Também é exceção quando os dados vêm de fora do território nacional e não são compartilhados com agentes de tratamento brasileiros.

O "Bê-a-bá" da LGPD

- **DADOS PESSOAIS:**

São todas as informações relacionadas a uma pessoa, que identificam ou podem vir a identificá-la. Seus dados pessoais representam você na sociedade: dados de cadastro, financeiros, profissionais, comportamentais, etc.

- **DADOS QUE IDENTIFICAM:**



DADOS QUE PODEM VIR A IDENTIFICAR SÃO MENOS DIRETOS, COMO:



Toda e qualquer pessoa é titular de dados pessoais em algum contexto. Portanto, com certeza a lei protege seus dados em algum momento.

DADO SENSÍVEL:

Dentro da categoria de dado pessoal, existem os chamados **sensíveis**, que têm proteção ainda maior, pois são relacionados aos aspectos mais íntimos da vida de uma pessoa e, caso sejam mal utilizados, podem gerar discriminação a elas. São eles:



O QUE NÃO SÃO DADOS PESSOAIS?

Os dados se tornam **anonimizados** quando até se referem a uma pessoa, mas passaram por uma técnica que torna *inviável* identificar *quem* seria essa pessoa, ou seja, não é possível descobrir de quem é o dado. Nesse caso, o dado deixa de ser pessoal. Se, de alguma forma, a identificação ocorrer, então ele não é realmente um dado anonimizado e sim, apenas, um dado **pseudonimizado** e estará, então, sujeito à LGPD. Importante destacar que **não** são dados pessoais as informações relacionadas a uma *pessoa jurídica* (organização, instituição pública ou privada).

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:

É toda operação realizada com dados pessoais, como: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

O tratamento independe do meio ou da forma, pode ser em formato:

1. Físico ou digital;
2. Em texto;
3. Figuras;
4. Gráficos;
5. Fotografia;
6. Vídeo;
7. Áudio;
8. Ou qualquer outro meio possível.

OS FUNDAMENTOS DA LGPD:

1. Respeito à privacidade;

2. Autodeterminação informativa;

3. Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

4. Proteção da intimidade, da honra e da imagem;

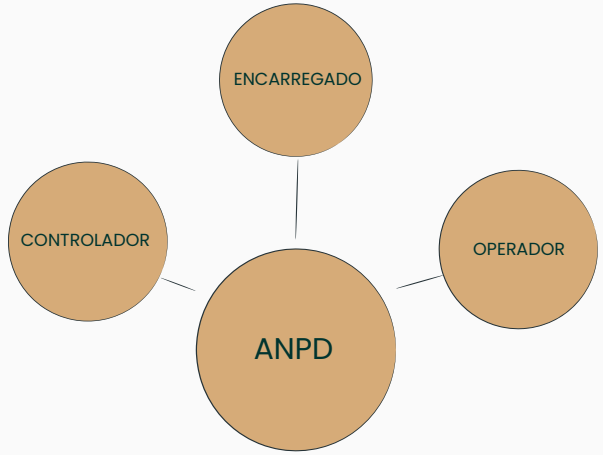
5. Desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

6. Livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;

7. Direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

ATORES ENVOLVIDOS:

A lei define que são agentes de tratamento o controlador e o operador. Além deles, existe a ANPD e o encarregado da proteção de dados pessoais.



ANPD: É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a função de zelar pela proteção de dados e cumprimento da legislação, promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, dentre várias outras competências.

Controlador: A quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Pode exercer diretamente o tratamento dos dados ou designar um operador. Tem autonomia decisória quanto a fins e meios de tratamento, ou seja, decide o como e o porquê do tratamento, conforme suas finalidades negociais.

Encarregado: A quem compete fazer a triangulação entre as comunicações dos titulares e a autoridade nacional, aceitando as reclamações e comunicações dos titulares, prestando esclarecimentos e adotando providências. Deve orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e executar as atribuições determinadas pelo controlador.

Operador: Realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ou seja, tem a função mais executória. Auxilia na execução do tratamento e cumprimento da finalidade definida pelo controlador.

PRINCÍPIOS:

As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes 10 princípios:

1. **Finalidade:** O tratamento precisa ter um fim específico, legítimo, claro e informado ao titular.

2. **Adequação:** O tratamento deve ser compatível com a finalidade informada, de acordo com o contexto.

3. **Necessidade:** Apenas o mínimo necessário de dados para cumprir a finalidade definida.

4. **Livre acesso:** O titular pode consultar fácil e gratuitamente quanto à forma e duração do tratamento de todos seus dados.

5. **Qualidade dos dados:** Garantia de exatidão, clareza, importância e atualização dos dados dos titulares no tratamento.

6. **Transparência:** Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento.

7. **Segurança:** Os dados dos titulares devem ser protegidos por medidas técnicas e administrativas contra eventuais acessos não autorizados, perda, destruição, alteração e vazamentos.

8. **Prevenção:** Os agentes devem adotar medidas para prevenir que ocorram danos aos titulares no tratamento.

9. **Não discriminação:** O tratamento não pode ser realizado para fins discriminatórios ilegais ou abusivos.

10. **Responsabilização e prestação de contas:** Os agentes devem demonstrar que adotaram medidas eficazes que comprovem o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais.

BASES LEGAIS – DADOS COMUNS:

São as hipóteses que autorizam o tratamento para dados pessoais comuns. O tratamento deve seguir, ao menos, uma delas:

1. Com o **consentimento** pelo titular;

2. Para que o controlador **cumpra obrigação legal ou regulatória**;

3. Quando os dados forem necessários para o **cumprimento dos contratos,** incluindo fases preliminares como orçamentos;

4. Para o **exercício regular de direitos** no contexto

de um processo, seja judicial administrativo ou judicial;

5. Com o objetivo de **proteger a vida e segurança física** do titular ou de terceiros;

6. Pelos profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária no contexto da **tutela da saúde**;

7. Pela administração pública, na **execução de políticas públicas**;

8. Para a **proteção do crédito**;

9. No contexto de **estudos por órgãos de pesquisa**, sendo importante garantir a anonimização dos dados pessoais sempre que possível;

10. Quando houver **legítimo interesse** do controlador ou terceiro. Nesse caso, é preciso fazer um balanceamento para verificar a necessidade e proporcionalidade do interesse e verificar se o interesse não afronta direitos fundamentais do titular dos dados.

BASES LEGAIS – DADOS SENSÍVEIS:

Para dados sensíveis, as hipóteses são as mesmas aplicáveis aos dados comuns, excluindo-se a hipótese de cumprimento de contratos e da proteção do crédito. Esta última base é substituída pela hipótese de garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

CONSENTIMENTO:

Na hipótese de autorização pelo titular, ela:

1. Deverá ser fornecida por escrito, com destaque do restante do texto, ou em outro meio que demonstre

a manifestação de vontade do titular;

2. Deverá se referir a finalidades específicas, pois autorizações genéricas serão nulas;

3. Também será considerada nula caso as informações fornecidas sejam enganosas ou abusivas, ou caso não tenham sido apresentadas com transparência e clareza;

4. Pode ser revogada a qualquer momento se o titular assim desejar;

5. Se a finalidade do tratamento mudar, o controlador deverá informar antes o titular sobre tal mudança, podendo este revogar o consentimento, se não estiver de acordo.

LEGÍTIMO INTERESSE:

Sobre o legítimo interesse do controlador, tenha em mente que:

1. É para atividades legítimas, como o apoio e promoção de atividades do controlador, com vistas (a) ao exercício regular dos direitos do titular ou (b) à prestação de serviços que beneficiem os titulares, respeitadas suas expectativas legítimas e liberdades fundamentais;

2. É muito importante observar os princípios da estrita **necessidade** e total **transparência** para o tratamento de dados pessoais fundamentados na hipótese do legítimo interesse;

3. A ANPD pode solicitar um relatório de impacto à proteção de dados pessoais nesses casos, conhecido como LIA (*Legitimate Interests Assessment*).

DIREITO DOS TITULARES:

Como titular, você tem o direito ao livre e fácil

acesso acerca do tratamento de seus dados: você pode exigir respostas claras e adequadas sobre a finalidade específica, forma e duração do tratamento; identificação e contato do controlador; informações sobre o compartilhamento de dados pelo controlador e a finalidade; sobre as responsabilidades dos agentes de tratamento, por exemplo.

EXISTE UMA LISTA NA LGPD COM VÁRIOS DIREITOS QUE TEMOS COMO TITULARES, SÃO ELES:



1. Acessar os dados pessoais que o controlador tem sobre você;

2. Confirmar que existe um tratamento;

3. Corrigir seus dados quando estiverem incompletos ou desatualizados;

4. Anonimizar, bloquear ou eliminar dados desnecessários ou tratados irregularmente;

5. Eliminar dados tratados a partir de seu consentimento;

6. A portabilidade dos dados a outro fornecedor;

7. Revogar o consentimento;

8. Pedir a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado;

9. Ser informado sobre o compartilhamento de seus dados com terceiros;

10. Ser informado sobre a possibilidade de não dar sua autorização e as consequências disso;

11. Ir contra o tratamento irregular;

12. A garantia de que seus dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos não podem ser utilizados em seu prejuízo;

13. Peticionar contra o controlador junto à ANPD.

Em um primeiro momento, os pedidos relacionados aos direitos devem ser realizados diretamente à organização responsável pelo tratamento dos dados. Se o pedido não for atendido, o titular pode então apresentar uma reclamação à ANPD, com a comprovação de que a reclamação não foi solucionada pelo controlador.

FIM DO TRATAMENTO:

E aí, o tratamento de dados chega ao fim? Sim, quando:

1. Finalizado o período de tratamento;

2. A finalidade foi alcançada ou os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica buscada;

3. Houver determinação da autoridade nacional, em caso de violação à LGPD.

CONSERVAÇÃO DE DADOS PESSOAIS:

Com o fim do tratamento, os dados pessoais devem ser eliminados, com exceção da conservação para as seguintes finalidades:

1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

2. Estudo por órgão de pesquisa, garantindo a anonimização sempre que possível;

3. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento da lei;

4. Estudo por órgão de pesquisa, garantindo a anonimização sempre que possível;

5. Para uso exclusivo do controlador, proibido o acesso por terceiro e contanto que os dados sejam anonimizados, para não deixar de ser pessoais.



Para mais detalhes sobre este e outros assuntos relacionados com cuidados com os dados pessoais na Internet, consulte os demais materiais, disponíveis no site do escritório Mascarello Haus. A plataforma apresenta uma série de materiais focados nas empresas e nas diversas partes interessadas.



Mariana Freire Consentino
Advogada e Consultora LGPD | Privacidade e Proteção de dados pessoais | Direito Digital.

Miratáira Haus
Advogada, Professora e Consultora | Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário | DPO Certificada EXIN.



Mascarello Haus

A Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica, desde de 2016, presta serviços consultivos e de assessoramento nas áreas do Direito Civil, Empresarial, do Trabalho e Previdenciário.

Atualmente, é um escritório dedicado a entender às necessidades e riscos, em fomento da conformidade e boas práticas relacionadas a regulação do mercado, direcionado ao Compliance nas mais diversas áreas, em especial à Proteção de Dados. Por meio de equipe multidisciplinar, orienta e desenvolve estratégias que atendam aspectos regulamentares, de governança corporativa e de segurança da informação, em respeito à metodologia aplicável a cada segmento.

De maneira proativa também atua nas organizações da sociedade civil em projetos sociais e Advocacia Pro Bono.

MASCARELLO HAUS
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

mascarellohaus.adv.br

mascarellohausadvocacia

49 98822 0982

contato@mascarellohaus.adv.br

Rua Coronel Alberto Schmidt, 10 • Edifício Laura, 1º Andar, Sala 5, • Centro • Videira • SC